МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 09 дугаар сарын 25 № 03/48. Улаанбаатар хот

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН
ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ,
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ П.ЖАРГАЛАН ТАНАА

Комисст ирсэн гомдлын мөрөөр тус сургуулийн "Шар хад" хээрийн сургалтын төвд алба хааж буй оюутан-цэргийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилт хүний эрхийн үндсэн зарчимд хэрхэн нийцэж буйд хяналт шалгалт хийсэн.

Уг хяналт шалгалтын хүрээнд сургалтын төвийн орчин нөхцөлтэй танилцаж, оюутан-цэргийн төлөөлөл, төвийн алба хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, холбогдох бичиг баримтанд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус сургалтын үргэлжлэх хугацаанд эмнэлгийн бэлэн байдлыг хариуцан Цэргийн төв эмнэлгийн эмч нар томилогдон ажиллаж байсан бөгөөд мөн хугацаанд тус сургалтын төвд халдварт менингет, уушигны хатгалгаа дэгдсэн байна. Уг нөхцөл байдалтай холбогдуулан амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг бүхий оюутан цэргүүдийг эмчийн үзлэгт хамруулан эрүүл мэндийг хянах, шаардлагатай тохиолдолд тусгаарлах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээ авч, 7.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий вирусын эсрэг нөлөөтэй эмийг худалдан авч урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цэргүүдэд уулгасан байна. Тус хээрийн сургалтад хамрагдаж байсан 102 оюутан цэрэг мөн хугацаанд Цэргийн төв эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн байх бөгөөд тэдний 54 нь уушиг эмгэг судлалын тасагт, 35 нь мэдрэлийн тасагт хэвтэн эмчлүүлжээ. Сургалтын төвийн дарга, удирдлагын зүгээс эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй цэргүүдийн ар гэрт тухайн үед мэдээлэл хүргээгүй, цэргүүдэд нугаснаас шингэн авах эмчилгээ хийхдээ тэднээс "Амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийн хуудас" бөглүүлж, гарын үсэг зуруулсан хэдий ч энэ талаар эцэг эх, асран хамгаалагчид мэдэгдээгүй байна.

2. Хяналт шалгалтын хүрээнд сургалтын төвийн орчин нөхцөлтэй танилцахад ариун цэврийн байгууламжийг шинээр ашиглалтад оруулсан хэдий ч стандартын бус байдлаар төлөвлөгдсөн, том ухсан нүхэнд бохир нь ил харагдахаар байдалтай байгаа нь хувь хүний сэтгэл зүйн хувьд сэжиглэх зэрэг таагүй байдал үүсгэхэд нөлөөлөхүйц байх бөгөөд эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлага хангахгүй байна. Энэхүү нөхцөлөөс шалтгаалан зарим цэргүүд хүндээр бие засаж чадахгүй байгаа тухай ярилцлагын явцад дурдсан. Иймд сургалтын төвийн ариун цэврийн байгууламжийг стандартын нөхцөл шаардлагад нийцсэн, ариутгах татуурга бүхий байгууламжаар солих шаардлагатай байна.

150070193

3. Сургалтын төвийн цэргийн байр нь 68.9м^2 хэмжээтэй сэндвичэн сууц байх бөгөөд нэг байранд дунджаар 25 оюутан цэрэг байрлаж, агааржуулалт муу, халуун бүгчим орчинд байсан. Цэргүүдийг ийнхүү олноор байрлуулсан нь тэдний дунд амьсгалын замын өвчлөл тарах эрсдэлийг бий болгож байна. Иймд Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2023 оны А/131 дугаар тушаалаар баталсан "Цэргийн алба зохион байгуулах заавар"-т нэг нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ 6м^2 -аас доошгүй байна гэх заалтыг мөрдөж ажиллах шаардлагатай байна.

4. Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжлүүлж байгаа "Оюутан цэрэг" сургалт нь их, дээд сургуулийн оюутан залуусыг суралцах хугацаанд нь цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургалтад хамруулан эх оронч, оюунлаг, боловсролтой өв тэгш Монгол хүнийг төлөвшүүлэх зорилготой байна. 2024 онд Шар хад хээрийн сургалтын төвд 602 оюутан цэрэг элсүүлсэн байх бөгөөд 4 цэрэг эрүүл мэндийн шалтгаанаар хасагдаж 598 оюутан-цэрэг хичээл сургалтад хамрагдсан байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан Оюутан-цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журамд зааснаар сургалтад Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежийн 1 дүгээр дамжааны оюутан, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч хамрагдахаар журамласан. Тус сургалтын төвийн удирдлагуудын зүгээс хөтөлбөрт хамрагдаж буй цэргүүдийн бие бялдар, сэтгэл зүйн дархлаатай уялдуулан уг хөтөлбөрт хамрагдах оюутнуудыг 2 эсхүл 3 дугаар дамжаанаас элсүүлбэл үр дүнтэй талаар санал гаргаж байсан болно.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн цаашид хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдаж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч цэргүүдийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг тухай бүр ар гэр, асран хамгаалагчид шуурхай хүргэж байх горим тогтоож хэрэгжүүлэх;
2. Сургалтын төвийн ариун цэврийн байгууламжийг (бие засах газар, гар нүүрийн угаалтуур, халуун усны газар) нөөц бололцоондоо тулгуурлан завсарлах, боломжит байдлаар шинэчлэх;
3. Цэргүүдийг байрлуулж буй өрөө тасалгаануудыг нэг хүнд ноогдох талбайн хэмжээг мөрдөж, агааржуулалтыг сайжруулах, цэргийн байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;
4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан Оюутан-цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журамд уг сургалтад хамрагдаж буй иргэдийн бие бялдар, эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн дархлаатай уялдуулан зохих өөрчлөлт оруулах бодит нөхцөл байгаа эсэхийг судалж, холбогдох байгууллагад санал хүргүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ